

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4725/2536

ธนาคารกสิกรไทย
นายสุเอก พงษ์ธิชากร หรือ
เชี่ยมเป้ง แซ่เบ๊

โจทก์
จำเลย
กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 104

เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ศาลพิจารณาคำฟ้องและคำให้การจำเลยประกอบ
เอกสารที่โจทก์นำสืบแล้ว เห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะให้สืบพยานจำเลยศาลมีอำนาจใช้
ดุลพินิจสั่งงดสืบพยานจำเลยได้

เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ศาลพิจารณาคำฟ้องและคำให้การจำเลยประกอบ
เอกสารที่โจทก์นำสืบแล้ว เห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะให้สืบพยานจำเลยศาลมีอำนาจใช้
ดุลพินิจสั่งงดสืบพยานจำเลยได้

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

ศาลแพ่ง - นายระพีณ บุญสิทธิ

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ เพชรรุ่ง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ